



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2025-10-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Diciembre de 2025

Referencia: Conc. 848 - 929 -1169 - Resolución TDC - Artículo 13, inc. a), de la Ley 25.156.

VISTO:

El expediente EX-2023-149355783--APN-DR#CNDC, caratulado: "LABORATORIOS RECALCINE S.A., POLYGON LABS S.A., e INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 848)", y sus acumulados expediente EX-2023-149360908--APN-DR#CNDC, caratulado: "ALKMAAR EXPORT B.V. E INVERSIONES SYNTHIA LIMITADA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 929)" y el expediente EX-2018-50098912-APN-DGD#MPYT, caratulado: "ABBOTT LABORATORIES Y POSITRON LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY 25.156 (CONC. 1169)."

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido el 23 de diciembre de 2025.

La Guía para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobada por Resolución (ex) SDCyC 40/2001.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SDCyC 164/2001.

Lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 8º y 13 de la Ley 25.156 y del Decreto PEN 89/2001.

Lo dispuesto en el artículo 81 del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. Aclaración preliminar

El presente pronunciamiento aborda de manera conjunta tres operaciones de concentración económica que, aunque notificadas en distintos momentos entre 2010 y 2014, se encuentran indisolublemente vinculadas. Las tres involucran adquisiciones sucesivas sobre un mismo conjunto de activos en el sector farmacéutico argentino.

La primera operación (CONC. 848), notificada en 2010, consistió en la adquisición por parte de LABORATORIOS RECALCINE S.A. del control sobre LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. La segunda (CONC. 929), notificada en 2011, involucró la toma de control exclusivo por parte del mismo grupo sobre ATLAS

FARMACÉUTICA S.A. La tercera (CONC. 1169), notificada en 2014, corresponde a la adquisición por parte de ABBOTT LABORATORIES del grupo CFR PHARMACEUTICALS S.A. —controlante de RECALCINE—, mediante la cual el conglomerado estadounidense pasó a controlar indirectamente tanto a LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. como a ATLAS FARMACÉUTICA S.A.

El análisis conjunto obedece a la evidente conexidad entre las operaciones, dado que todas son transacciones sobre eslabones de una misma cadena de control de los activos farmacéuticos en cuestión. A ello se suma que los tres procedimientos quedaron suspendidos durante más de una década, en virtud de investigaciones conexas que recién fueron resueltas en noviembre de 2023.

Corresponde señalar que las tres operaciones se rigen por la Ley 25.156, conforme lo dispone el artículo 81 del Decreto Reglamentario 480/2018 de la Ley 27.442, que establece que los expedientes iniciados bajo el régimen anterior continúan su tramitación conforme a dicha normativa hasta su finalización.

II. Las operaciones notificadas y las partes intervinientes

La operación notificada en la CONC. 848 consiste en la adquisición por parte de LABORATORIOS RECALCINE S.A. del control directo y exclusivo del 100% de las acciones de POLYGON LABS S.A., y a través de ésta la adquisición en forma indirecta de LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. El perfeccionamiento de la operación ocurrió el 31 de agosto de 2010.

La operación notificada en la CONC. 929 consiste en la toma de control exclusivo de forma indirecta por parte de LABORATORIOS RECALCINE S.A. y su controlante, CFR PHARMACEUTICALS S.A., sobre ATLAS FARMACÉUTICA S.A.

La operación notificada en la CONC. 1169 consiste en la adquisición por parte de ABBOTT LABORATORIES —por medio de una subsidiaria totalmente controlada por ésta— del 100% del capital social de KALOPHARMA INTERNACIONAL S.L.U., empresa titular del 100% de las acciones de TALPIOT INVESTMENTS SpA, quien a su vez es titular del 72% de CFR PHARMACEUTICALS S.A.

Las notificaciones fueron realizadas en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 25.156.

III. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de las operaciones notificadas, evaluando si las adquisiciones infringen el artículo 7° de la Ley 25.156.

El Dictamen concluye que las operaciones no infringen dicho artículo, toda vez que de los elementos reunidos en las actuaciones no se desprende que tengan entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 13, inc. a), de la Ley 25.156.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que, en el canal de venta minorista, la participación conjunta de las empresas involucradas representa menos del 1,5% del total facturado por la industria farmacéutica. La división ABBOTT EPD no se superpone con las empresas adquiridas en ninguna categoría ATC3. El único solapamiento a nivel ATC2 ocurre en las categorías B01 (Agentes antitrombóticos) y J01 (Antibacterianos para uso sistémico) entre LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. y ABBOTT EPD, no obstante, se trata de productos cuya participación de mercado conjunta es de alrededor del 1%.

En el canal institucional u hospitalario, las empresas involucradas nunca compitieron, dado que LABORATORIO

INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. comercializaba productos de ABBOTT EPD en calidad de distribuidor del grupo comprador.

Asimismo, el Dictamen señala que no se advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual.

IV. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes de los expedientes, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 23 de diciembre de 2025.

En consecuencia, este Tribunal concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el artículo 7° de la Ley 25.156, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar las operaciones de concentración económica notificadas conforme a lo establecido en el artículo 13, inc. a), de la Ley 25.156.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de LABORATORIOS RECALCINE S.A. del control directo y exclusivo del 100% de las acciones de POLYGON LABS S.A., y a través de ésta la adquisición en forma indirecta de LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 13, inc. a), de la Ley 25.156.

Artículo 2°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la toma de control exclusivo de forma indirecta por parte de LABORATORIOS RECALCINE S.A. y CFR PHARMACEUTICALS S.A. sobre ATLAS FARMACÉUTICA S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 13, inc. a), de la Ley 25.156.

Artículo 3°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de ABBOTT LABORATORIES del 100% del capital social de KALOPHARMA INTERNACIONAL S.L.U., empresa titular del 100% de las acciones de TALPIOT INVESTMENTS SpA, quien a su vez es titular del 72% de CFR PHARMACEUTICALS S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 13, inc. a), de la Ley 25.156.

Artículo 4°.- Notifíquese a LABORATORIOS RECALCINE S.A., POLYGON LABS S.A., INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA S.A., ALKMAAR EXPORT B.V., INVERSIONES SYNTHIA LIMITADA, ABBOTT LABORATORIES, POSITRON LIMITED, y a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Publíquese la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2025.12.26 09:57:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2025.12.26 10:57:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2025.12.26 11:36:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo los expedientes EX-2023-149355783--APN-DR#CNDC, caratulado "LABORATORIOS RECALCINE S.A., POLYGON LABS S.A., e INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156" (CONC. 848); EX-2023-149360908--APN-DR#CNDC, caratulado "ALKMAAR EXPORT B.V. E INVERSIONES SYNTHIA LIMITADA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156" (CONC. 929) y EX-2018-50098912-APN-DGD#MPYT, caratulado: "ABBOTT LABORATORIES Y POSITRON LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY 25.156" (CONC. 1169).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. Aclaración preliminar

1. El presente dictamen aborda de manera conjunta tres operaciones de concentración económica que, aunque notificadas en distintos momentos entre 2010 y 2014, se encuentran indisolublemente vinculadas.
2. Las tres involucran adquisiciones sucesivas sobre un mismo conjunto de activos en el sector farmacéutico argentino:
 - (a) La primera operación (Conc. 848), notificada en 2010, consistió en la adquisición por parte de LABORATORIOS RECALCINE S.A. ("RECALCINE") del control sobre LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. ("LIA").
 - (b) La segunda (Conc. 929), notificada en 2011, involucró la toma de control exclusivo por parte del mismo grupo sobre ATLAS FARMACÉUTICA S.A. ("ATLAS").
 - (c) La tercera (Conc. 1169), notificada en 2014, corresponde a la adquisición por parte de ABBOTT LABORATORIES ("ABBOTT") del grupo CFR PHARMACEUTICALS S.A. ("CFR") —controlante de RECALCINE—, mediante la cual el conglomerado estadounidense pasó a controlar indirectamente tanto a LIA como a ATLAS.
3. El análisis conjunto obedece a la evidente conexidad entre las operaciones: todas son transacciones sobre eslabones de una misma cadena de control de los activos farmacéuticos en cuestión. A ello se suma que los tres procedimientos quedaron suspendidos durante más de una década, en virtud de investigaciones conexas que recién fueron resueltas en noviembre de 2023.
4. Corresponde señalar un hecho sobreviniente de singular relevancia. En enero de 2025, las partes informaron que en junio de 2024 empresas del grupo ABBOTT transfirieron la totalidad de su participación en LIA a favor de terceros. Esta circunstancia no fue oportunamente notificada ante la entonces Autoridad de Aplicación de la ley de defensa de la competencia.

5. La transferencia torna abstracto, en rigor, el análisis económico respecto de LIA, toda vez que ABBOTT ya no ejerce control sobre dicho activo. No obstante, se incluye el análisis competitivo completo a efectos de dar debido cierre a las actuaciones y fundamentar la autorización de las operaciones tal como fueron notificadas. Asimismo, la transferencia no notificada amerita la apertura de una diligencia preliminar para determinar si correspondía su notificación conforme al artículo 9° de la Ley 27.442.
6. En cuanto al régimen normativo aplicable, las tres operaciones mencionadas —la Conc. 848, la Conc. 929, y la Conc. 1169— se rigen por la Ley 25.156. Así lo dispone el artículo 81 del Decreto Reglamentario 480/2018 de la Ley 27.442, que establece que los expedientes iniciados bajo el régimen anterior continúan su tramitación conforme a dicha normativa hasta su finalización.

I.2. RECALCINE / LIA (Conc. 848)

7. La operación de concentración económica notificada el 7 de septiembre de 2010 en el EX-2023-149355783- -APN-DR#CNDC caratulado “CONC. 848 - LABORATORIOS RECALCINE S.A., POLYGON LABS S.A., e INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156” consiste en la adquisición por parte de la firma RECALCINE del control directo y exclusivo del 100% de las acciones de la empresa POLYGON LABS S.A. (“POLYGON”)¹, y a través de ésta la adquisición en forma indirecta de LIA.²
8. La transacción se llevó a cabo a través de sendos contratos de *Compraventa de Acciones*, a saber:
 - (d) *Contrato de Compraventa de Acciones* del 31 de agosto de 2010, en el cual RECALCINE adquirió el 25% de las acciones de POLYGON a INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA;³
 - (e) *Contrato de Compraventa* del 3 de septiembre de 2010, por medio del cual RECALCINE adquirió el 25% de las acciones de POLYGON a MANAGEMENT S.A. y ZEDERFIN A.G. (10% y 15% de las acciones de POLYGON respectivamente);⁴
 - (f) *Contrato de Compraventa de Acciones* del 21 de septiembre de 2010, por medio del cual RECALCINE adquirió el 50% de las acciones de POLYGON a TERTAL LLC y a GIO INTERNATIONAL LLC. (35% y 15% de las acciones de POLYGON respectivamente).⁵

¹ Vale destacar que, al momento de la elaboración del presente Dictamen, POLYGON LABS S.A. estaba disuelta y liquidada, conforme informaron las partes en su presentación del 10/05/2024.

² Antes denominada FADA PHARMA S.A. y a su vez continuadora por fusión por absorción de LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., extremos acreditados mediante presentación del 24/06/2024.

³ Que luce agregado a fs. 66/76 del CUERPO 1 (IF-2019-79822935-APN-DR#CNDC) del expediente EX-2019-78602305- -APN-DGD#MPYT.

⁴ Aceptación de la oferta de fecha 29 de septiembre de 2010. Ver fs. 73/80 CUERPO 3 (IF-2019-79957790-APN-DR#CNDC) del expediente EX-2019-78602305- -APN-DGD#MPYT.

⁵ Aceptación de la oferta el mismo 21 de septiembre de 2010. Ver fs. 69/81 y 83/94 del CUERPO 2 (IF-2019-79958923-APN-DR#CNDC) del expediente EX-2019-78602305- -APN-DGD#MPYT.

9. De acuerdo con lo manifestado por las partes en oportunidad de presentar el correspondiente Formulario F1, y dado que el primero de los contratos de compraventa es del 31 de agosto de 2010⁶, el perfeccionamiento de la operación ocurrió ese mismo día.
10. RECALCINE es una sociedad *holding* constituida bajo las leyes de la República de Chile, dedicada a efectuar, de manera directa o indirecta, toda clase de inversiones en la industria farmacéutica o aquellas anexas o conexas a ésta.
11. A la fecha de la operación notificada se encontraba controlada por: (i) INVERSIONES SAN ESTEBAN S.A. (33,33%); (ii) INVERSIONES EAST EUROPE PHARMA S.A. (33,33%); (iii) LAFI HOLDING INVERSIONES LTDA. (33,33%).
12. Según lo manifestado por las partes, el 8 de septiembre de 2010, de conformidad con las leyes de Chile, se constituyó CFR⁷ por las sociedades controlantes de RECALCINE con el propósito de aglutinar las tenencias accionarias de propiedad del grupo de control y llevar a cabo una oferta pública de sus acciones en la bolsa de Chile y de Nueva York.
13. En función de lo anterior, se constituyeron dos sociedades *holding* en las cuales se radicaron separadamente los activos nacionales del grupo (CFR CHILE S.A.) y los activos extranjeros (CFR INTERNATIONAL SpA).
14. En efecto, los accionistas de RECALCINE transfirieron sus acciones de esa sociedad a CFR CHILE S.A., la cual pasó a poseer directamente el 99,9% del capital social de RECALCINE, e indirectamente el control de las sociedades POLYGON, LIA y LABORATORIOS NORTHIA ("NORTHIA"), así como el 50% de ATLAS.
15. Posteriormente, los referidos accionistas transfirieron sus acciones de CFR CHILE S.A. a la sociedad CFR PHARMACEUTICALS S.A., vía aporte de capital. El control de CFR era ejercido en última instancia por Alejandro Weinstein CRENOVICH, Alejandro Weinstein MANIEU y Nicolás Weinstein MANIEU.
16. POLYGON es una sociedad *holding* constituida conforme las leyes de la República Argentina. Los accionistas de POLYGON con anterioridad a la operación bajo estudio eran (i) INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA (25%); (ii) MANAGEMENT S.A. (10%); (iii) ZEDERFIN A.G. (15%); (iv) TERTAL LLC (35%); y GIO INTERNACIONAL LLC (15%).
17. LIA es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina cuya actividad principal es la fabricación, comercialización y distribución de productos farmacéuticos.
18. El 24 de enero de 2025 las partes informaron como hecho nuevo que el 28 de junio de 2024⁸ empresas sujetas al control de ABBOTT LABORATORIES, transfirieron el 100% de su participación accionaria en LIA a favor de terceros.⁹

⁶ Acreditada con la aceptación de la carta oferta de fecha 31 de agosto de 2010. Ver fs. 66/76.

⁷ Actualmente se encuentra en trámite ante esta **SCE** el Expediente N° EX-2018-50098912-APN-DGD#MPYT caratulado: "ABBOTT LABORATORIES Y POSITRON LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 1169)" de donde surge la adquisición por parte de ABBOTT LABORATORIES del control de CFR.

⁸ Fecha acreditada mediante documentación vinculada a las actuaciones como IF-2025-61328264-APN-DTD#JGM.

⁹ Adquiriendo Eduardo Mario LUBRANO el 40,745% de las acciones de LIA, y Marcos PODESTÁ, el 59,255% de las acciones.

I.3. RECALCINE / ATLAS (Conc. 929)

19. El 12 de agosto de 2011 se notificó ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) la operación de concentración económica consistente en la toma de control exclusiva de forma indirecta por parte de RECALCINE y su controlante, CFR PHARMACEUTICALS S.A., sobre la firma ATLAS, la cual tramita bajo expediente EX-2023-149360908- -APN-DR#CNDC caratulado "ALKMAAR EXPORT B.V. E INVERSIONES SYNTHIA LIMITADA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 929)".
20. El 29 de noviembre de 2013 la ex CNDC emitió en el marco de dichas actuaciones, la Resolución 101/2013 mediante la cual estableció la suspensión de los plazos establecidos en el artículo 13 de la Ley 25.156 desde la fecha de la resolución hasta que se proceda a dictar la resolución administrativa correspondiente en el expediente EX-2019-80070239- -APN-DGD#MPYT, caratulado "CONC. 860 - LABORATORIOS RECALCINE S.A., EUROPEAN SERVICES S.A. e IGLOO ZONE SL. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156", situación que ocurrió el 30 de noviembre de 2023.
21. En consecuencia, el 5 de diciembre de 2023 la ex CNDC les informó a las partes que en virtud de lo establecido en el punto VI de la Resolución 40/2001 debían actualizar de forma íntegra la información vertida en el Formulario F1.

I.4. CFR / ABBOT (Conc. 1169)

22. El 2 de octubre de 2014 se notificó la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de ABBOTT LABORATORIES ("ABBOTT") —por medio de una subsidiaria totalmente controlada por ésta— del 100% del capital social de la firma KALOPHARMA INTERNACIONAL S.L.U. ("KALOPHARMA"), empresa titular del 100% de las acciones de TALPIOT NVESTMENTS SpA, quien a su vez es titular del 72% de CFR, la cual tramita bajo expediente EX-2018-50098912-APN-DGD#MPYT caratulado: "ABBOTT LABORATORIES Y POSITRON LIMITED S/ NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY 25.156 (CONC. 1169)".
23. El 9 de febrero de 2017 se dictó la Resolución 16/2017 mediante la cual se estableció mantener suspendidos los plazos estipulados en el artículo 13 de la Ley 25.156 desde el día hábil posterior a la fecha de la presentación efectuada por ABBOTT LABORATORIES y POSITRON LIMITED el 25 de enero de 2017 y hasta que se proceda a dictar la resolución administrativa correspondiente en las concentraciones - CONC 848 y CONC 929 —y en la diligencia preliminar— DP 102.¹⁰
24. Hasta el día de la fecha esta operación continúa suspendida en virtud de dicha resolución.

¹⁰ Expediente N° EX-2019-107254651-APN-DGD#MPYT del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8º LEY 25.156 (DP 102)", que fue luego acumulado al Expediente N° EX-2019-80070239- -APN-DGD#MPYT del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "CONC. 860 - LABORATORIOS RECALCINE S.A., EUROPEAN SERVICES S.A. e IGLOO ZONE SL. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156" por Dictamen CNDC IF-2023-81216407-APN-CNDC#MEC del 13-07-2023, y luego archivado por Resolución RESOL-2023-2195-APN-SC#MEC del 30-11-2023.

II PROCEDIMIENTO EN LA CONC. 848

II.1. Previo a la RESOL-2023-2195-APN-SC#MEC

25. El 7 de septiembre de 2010, RECALCINE, POLYGON e INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA realizaron la presentación en forma conjunta del formulario F1.
26. El 20 de septiembre de 2010, tras analizar la presentación efectuada la ex CNDC consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 haciéndoles saber a las partes que debían adecuar la presentación a lo dispuesto en la Resolución SDCyC 40/2001 (B.O. 22/02/01), y que hasta tanto no adecuaran la misma no se daría trámite ni comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley 25.156.
27. En la misma fecha, en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se le solicitó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA ("ANMAT") (quien respondió el 7 de septiembre de 2011) la intervención que le compete en relación con la operación de concentración económica notificada. A su vez el 29 de agosto de 2011, fue solicitada la intervención del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (quien respondió el 9 de marzo de 2012). Ambos organismos no manifestaron objeciones en relación a la operación de concentración notificada.
28. Luego de varias presentaciones parciales sin que se diera trámite ni comenzara a correr el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley 25.156, las partes realizaron una presentación el 14 de marzo de 2011, que luego de ser analizada, y conforme con lo dispuesto en la Resolución SDCyC 40/2001, esta CNDC consideró que el Formulario F1 presentado por las partes se hallaba incompleto y procedió a realizar las observaciones pertinentes, haciéndoles saber a las partes notificantes que el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley 25.156 había comenzado a correr el primer día hábil posterior a su presentación del 14 de marzo de 2011, y que el mismo quedaría suspendido hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado. Dicha providencia fue notificada el 17 de marzo de 2011.
29. El 9 de julio de 2015, mediante Dictamen CNDC 1144/2015 y Resolución SC 322/2015¹¹ del 10 de agosto de 2015, se ordenó mantener suspendido el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley 25.156 en las presentes actuaciones, hasta tanto la entonces SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR resuelva el expediente mediante el cual se notifique la concentración económica intimada mediante Resolución SC 153/2019, en el expediente que tramita actualmente bajo *EX-2019-107254651- -APN-DGD#MPYT*, caratulado "*DP. 102 - ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8 LEY 25.156*" con más un plazo de DIEZ (10) días hábiles, y hasta tanto dicha decisión quede firme.
30. El 29 de septiembre de 2015 las partes interpusieron Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la Resolución SC 322/2010.
31. En consecuencia, el 29 de octubre de 2015 mediante Dictamen CNDC 1175/2016 y Resolución SC 231/2016 del 23 de agosto de 2016, se ordenó desestimar por improcedente el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio antes presentado.

¹¹ Ver fs. 1626 CUERPO 6 (IF-2019-79955234-APN-DR#CNDC) del expediente EX-2019-78602305- -APN-DGD#MPYT.

II.2. Posterior a la RESOL-2023-2195-APN-SC#MEC

32. El 30 de noviembre de 2023 se dictó la Resolución RESOL-2023-2195-APN-SC#MEC que ordena la acumulación y posterior archivo del EX-2019-107254651- -APN-DGD#MPYT- caratulado "DP. 102 - ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8 LEY 25.156" junto con el expediente EX-2019-80070239- -APN-DGD#MPYT- caratulado "LABORATORIOS RECALCINE S.A., EUROPEAN SERVICES S.A., E IGLOO ZONE SL S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC 860)".
33. En consecuencia y dado que la Resolución 322/2015 de fecha 10 de agosto de 2015, mediante la cual se estableció mantener suspendidos los plazos estipulados en el artículo 13 de la Ley 25.156, hasta tanto se resuelva el Expediente S01: 0272320/2014 - actual EX-2019-107254651- -APN-DGD#MPYT- caratulado "DP. 102 - ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8 LEY 25.156", había establecido un plazo adicional de DIEZ (10) días, el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley 25.156 comenzaría a correr el primer día hábil posterior al 15 de diciembre de 2023.
34. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2023 la ex CNDC les informó a las partes que en virtud de lo establecido en el punto VI de la Resolución 40/2001 debían actualizar de forma íntegra la información vertida en el Formulario F1, advirtiéndoles que el plazo indicado en el párrafo anterior continuaría suspendido hasta tanto den cabal respuesta a lo requerido.
35. Finalmente, luego de numerosas presentaciones parciales, el 23 de octubre de 2025, las partes dieron cumplimiento a lo solicitado, comenzando a correr el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley 25.156.

III ACUMULACIÓN Y APERTURA DE DILIGENCIA PRELIMINAR

36. En atención a que luego de la resolución del 30 de noviembre de 2023 las partes de las CONC 848 y CONC 929 trajeron la información actualizada, la cual incluye en ambos casos el ingreso de ABBOTT como controlante, notificado en la CONC 1169, y dada la obvia conexidad existente entre las tres operaciones, corresponde en este acto acumular la CONC 929 y CONC 1169 a las presentes actuaciones.
37. En tal sentido, la disposición de suspensión de plazos dictada en el marco de las CONC. 1169 deviene abstracta, pues atento la acumulación dispuesta en el punto anterior, los plazos de artículo 13 de la Ley 25.156, siguen la suerte de la CONC. 848, que resulta el expediente al que se acumula. Misma situación vale aclarar, respecto de los plazos, rige para la CONC. 929.
38. Ahora bien, sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, y más allá del análisis que se desarrolla en el punto V del presente Dictamen, lo cierto es que dada la transferencia del 100% de las acciones de LIA a favor de terceros, el análisis económico de la operación deviene en abstracto ya que ABBOTT ya no tiene, a rigor de verdad, el control sobre dichos activos objeto de la operación. Esta situación, vale aclarar, no fue notificada ante la ex CNDC ni a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) y amerita ser investigada por lo cual se ordenará la apertura de una Diligencia Preliminar a tal fin, de conformidad con las actuales facultades otorgadas a esta Secretaría de Concentraciones Económicas (SCE) por el artículo 31, inciso c), de la Ley 27.442.

IV ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

- 39. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma las operaciones de concentración económica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 25.156.
- 40. Las operaciones notificadas constituyen una concentración económica en los términos previstos del artículo 6°, inc. c), de la Ley 25.156.
- 41. En el presente caso, corresponder destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley de Defensa de la Competencia 27.442, su Decreto Reglamentario 480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018, estableció en el artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.” Por ende, al análisis de la presente operación de concentración económica -y la de sus acumuladas-, le serán aplicables las disposiciones de la Ley 25.156 y sus modificatorias.
- 42. La obligación de efectuar las notificaciones tanto en la presente operación como en sus acumuladas, obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral previsto en el artículo 8° de la Ley 25.156, y la operación no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones dispuestas en dicha norma.

V EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

- 43. Sin perjuicio del hecho relevante notificado por las partes y explicado en el punto 30 del presente dictamen, a continuación, se presenta el análisis económico que correspondería a la operación de concentración económica tal como fue notificada, y a sus acumuladas.

V.1. Naturaleza de la operación y sus acumuladas

- 44. En primer lugar, cabe recordar que la operación de concentración bajo análisis consistió originalmente en la toma de control en forma directa sobre POLYGON y en forma indirecta sobre LIA por parte de RECALCINE, que en el país controlaba en forma exclusiva a la empresa NORTHIA y, en forma conjunta a ATLAS.¹²
- 45. Con posterioridad la firma RECALCINE adquirió finalmente el control exclusivo sobre la empresa ATLAS tramitando dicha operación como CONC. 929.
- 46. Asimismo, LIA -continuadora por fusión por absorción de NORTHIA- y ATLAS pasaron a estar totalmente controladas por ABBOTT, de acuerdo a la operación de concentración económica que tramita como CONC. 1169, hasta el acaecimiento del hecho nuevo informado por las partes en enero de 2025 a través del cual se transfirió el 100% de las acciones de LIA a favor de terceros.
- 47. A continuación, se presentan cada una de las empresas afectadas en Argentina más un detalle de las actividades por ellas realizadas:

Tabla 1| Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresas	Actividad Económica
----------	---------------------

¹² En partes iguales con ALKMAAR EXPORT BV.

Grupo Comprador

ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.	Fabricación y comercialización de productos para el cuidado de la salud: i) equipos para el monitoreo de la diabetes; ii) productos para el diagnóstico médico; iii) productos nutricionales y iv) medicamentos genéricos de marca. Tiene una planta de producción en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
ABBOTT VASCULAR NETHERLANDS BV (PAÍSES BAJOS)	Exporta hacia Argentina dispositivos vasculares y productos relacionados (stents, tocológicas estructurales para el corazón, sistema de protección contra embolias y dispositivos de cierre vascular, entre otros).
ABBOTT POINT OF CARE INC. (EE.UU.)	Exporta hacia Argentina soluciones para el control del estado de pacientes en hospitales, laboratorios y otros centros de salud (pruebas de diagnóstico para detectar distintas patologías, herramientas de simulación para analizar dichos tests, entre otras).
ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA	Importación y venta de dispositivos médicos: (i) productos y dispositivos para la regulación del ritmo cardíaco; ii) productos y dispositivos para la insuficiencia cardíaca; iii) productos y dispositivos cardiovasculares, entre los que se encuentran los dispositivos de cierre vascular; iv) productos y dispositivos para la fibrilación auricular; y v) productos y dispositivos para la neuromodulación.

Empresas Objeto

ATLAS FARMACÉUTICA S.A.	Fabricación y comercialización de medicamentos oftalmológicos, respiratorios y dermatológicos. Actualmente, ATLAS no cuenta con registro de especialidades medicinales. Cuenta con una planta productiva en la localidad de Nueva Pompeya, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-------------------------	---

LABORATORIO
INTERNACIONAL
ARGENTINO S.A.

Fabricación y comercialización de medicamentos de uso hospitalario y ambulatorio: antibióticos, anestésicos, oncológicos, vitaminas, oligoelementos y medicamentos cardiológicos. Cuenta con una planta productiva en la localidad de Nueva Pompeya, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: SCE en base a información provista por las Partes.

48. Dadas las actividades principales detalladas precedentemente, se desprende que la operación de concentración económica bajo análisis generó, en Argentina, relaciones horizontales en la fabricación y venta de medicamentos entre ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A., del lado adquirente, y las empresas LIA y ATLAS FARMACÉUTICA, objeto de la presente transacción.

V.2. Efectos económicos de la operación notificada

V.2.1. La industria farmacéutica argentina y el rol de las empresas involucradas

49. La cadena de valor de la industria farmacéutica se compone de cuatro eslabones: (i) la elaboración, a cargo de laboratorios que fabrican moléculas básicas, de principios activos y medicamentos;¹³ (ii) la distribución mayorista en manos de distribuidoras que, en Argentina, se constituyen a partir del capital aportado por los mismos laboratorios, individualmente o en conjunto de un grupo, y operan por cuenta de ellas y/o mediante la contratación de laboratorios no-socios; (iii) la distribución minorista por parte de droguerías, que tienen un alcance más amplio, jugando un papel significativo particularmente en áreas con gran cantidad de locales de ventas y/o espacios geográficos dispersos, con baja densidad de población, donde la atención personalizada es prioritaria, con ventas diarias en farmacias; (iv) la venta o reparto final a los consumidores, a cargo de hospitales, clínicas, sanatorios, farmacias y otros actores de menor peso.
50. En definitiva, la distribución de medicamentos de los laboratorios se realiza a través de distribuidoras mayoristas y de droguerías y, en menor proporción, de forma directa con farmacias habilitadas.
51. Es importante destacar que, al momento de la operación original, la industria farmacéutica argentina se componía de más de 350 laboratorios nacionales y extranjeros, que abastecían fundamentalmente al mercado interno. A su vez había 4 grandes distribuidoras, 445 droguerías y alrededor de 13.000 farmacias registradas y autorizadas.¹⁴
52. Si bien el acceso a los medicamentos por parte de los consumidores se realiza exclusivamente a través de la red comercial de farmacias habilitadas y autorizadas, otra vía de acceso directo, significativamente menos importante, la conforman las

¹³ Esta etapa consiste en los siguientes pasos: i) I+D de drogas, ii) síntesis del principio activo, iii) formulación del producto.

¹⁴ Información presentada por las Partes.

instituciones de la salud, especialmente en aquellos medicamentos que forman parte de programas públicos.¹⁵

53. De hecho, en la cadena de comercialización de medicamentos existen básicamente dos canales: i) el minorista o *retail*, en el que los laboratorios comercializan sus productos a través de distribuidoras mayoristas o droguerías (compañías que brindan soluciones integrales en logística y distribución de productos farmacéuticos) o bien, en menor proporción, de forma directa con farmacias habilitadas; ii) el institucional u hospitalario, donde los productos ofrecidos por los laboratorios son suministrados a hospitales, clínicas e instituciones, privadas y públicas, a través de procesos de licitación o de compra directa.
54. Respecto de las empresas involucradas, cabe señalar que LIA, ATLAS y ABBOTT se dedican a la fabricación y venta de medicamentos genéricos de los segmentos ético y OTC. Es decir, no comercializan en Argentina ningún producto bajo patente.
55. A su vez, es dable mencionar que, en el caso de las empresas adquiridas, todos sus productos son elaborados en el país, para lo cual cuentan con una planta de formulación de medicamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, si bien ABBOTT tiene una planta de producción en provincia de Buenos Aires, el 27% de los medicamentos que comercializa son importados.
56. En relación con la etapa de comercialización, LIA tiene 150 distribuidores en todo el país, entre mayoristas y minoristas, mientras que ATLAS y ABBOTT tienen 75 cada uno.
57. La siguiente tabla sintetiza la estructura de la industria de medicamentos en el canal de ventas minorista y refleja el impacto de la presente operación en el mismo:

Tabla 2| Industria farmacéutica argentina de venta minorista, 2024¹⁶

Laboratorio	Ventas (en \$AR)	Participación sobre ventas
ROEMMERS	348.564.823.916	8,5%
ELEA	290.017.359.686	7,0%
CASASCO	260.684.449.664	6,3%
GADOR	223.828.831.501	5,4%
BALIARDA	214.807.718.022	5,2%
MONTPELLIER	187.799.660.922	4,6%
RAFFO	185.580.586.525	4,5%
BAGO	181.624.300.531	4,4%
NOVO NORDISK	148.832.037.947	3,6%
SIEGFRIED	121.258.377.041	2,9%

¹⁵ La demanda de medicamentos está mediada por los profesionales de la salud (segmento ético) y por las farmacias (segmentos ético y OTC –“*over the counter*”, expresión que refiere a los medicamentos expendidos sin necesidad de una prescripción médica o receta–).

¹⁶ La información se presentó en forma interanual, a marzo del año 2024.

BAYER	112.072.175.585	2,7%
GSK BIOPHARMA	108.170.113.905	2,6%
ANDROMACO	97.238.840.378	2,4%
BERNABO	83.632.455.946	2,0%
GENOMMA	82.693.902.608	2,0%
FINADIET	68.490.055.228	1,7%
SANOFI AVENTIS	62.265.409.547	1,5%
BOEHRINGER ING.	60.173.974.337	1,5%
TEVA	60.040.912.498	1,5%
PFIZER	58.013.223.537	1,4%
ROCHE DIAGNOSTICA	57.863.868.067	1,4%
ASTRAZENECA	56.040.397.211	1,4%
OPELLA	45.019.067.818	1,1%
BETA	44.634.927.889	1,1%
NUTRICIA BAGO	43.934.313.187	1,1%
TEMIS LOSTALO	42.474.320.957	1,0%
POEN	40.948.395.527	1,0%
SERVIER	37.432.765.191	0,9%
TRB	36.342.378.949	0,9%
LAZAR	35.553.984.128	0,9%
GRAMON	31.091.422.231	0,8%
SIDUS	30.751.950.591	0,7%
DOMINGUEZ	29.488.217.765	0,7%
ASPEN	29.259.146.939	0,7%
ABBOTT EPD.	28.169.476.043	0,7%
CRAVERI	26.501.722.395	0,6%
HALEON	26.372.943.516	0,6%
MERCK SHARP DOHME	25.874.098.406	0,6%
CASSARA	23.708.008.312	0,6%
PANALAB	21.898.007.440	0,5%
LEPETIT	19.573.793.789	0,5%
MEGALABS	15.678.202.287	0,4%
EUROFARMA	14.105.102.670	0,3%

RE-2025-142041137-APN-SCE#ANC

ALCON	13.645.168.380	0,3%
RICHET	13.617.703.264	0,3%
ABBOTT NUTRICION	13.441.772.161	0,3%
RICHMOND	13.307.421.114	0,3%
SOUBERIAN CHOBET	12.614.621.648	0,3%
NOVARTIS	12.348.693.358	0,3%
CELNOVA	12.240.046.400	0,3%
OTROS	304.068.546.559	7,4%
TOTAL	4.113.789.693.516	100%

Fuente: SCE en base a información provista por las partes de IQVIA.¹⁷

58. De la tabla precedente se observa que el grado de concentración que supone esta operación en términos de las ventas anuales a nivel nacional es poco significativo¹⁸: la participación conjunta representa menos del 1,5% del total facturado por la industria (las empresas LIA y ATLAS FARMACÉUTICA figuran en el ítem “Otros” por tener participaciones cercanas a cero).

V.2.2. Efectos horizontales

V.2.2.1. Canal de venta minorista

59. La ex CNDC en diversos dictámenes relativos al mercado farmacéutico, indicó que: *“un mercado relevante del producto comprende desde el punto de vista de la demanda a aquellos bienes y/o servicios que son considerados sustitutos por el consumidor dadas las características del producto, sus precios y el objeto de su consumo. Desde el lado de la oferta, el mercado relevante del producto también podría incluir la capacidad de aquellos oferentes potenciales que podría ser volcada al mercado relevante en caso de un aumento de precios de los bienes actualmente comercializados en el mismo en forma rápida y sin incurrir en costos hundidos”*.¹⁹
60. A su vez, la ex CNDC determinó que los medicamentos pueden clasificarse por su forma de comercialización del siguiente modo: i) medicamentos éticos (de venta bajo receta), ii) medicamentos OTC (de venta libre), iii) medicamentos semi-éticos.

¹⁷ “Mercado Farmacéutico Argentino 03/2024”, síntesis mensual elaborada por la consultora IQVIA Argentina S.A.

¹⁸ La empresa ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. cuenta con tres divisiones (“ABBOTT NUTRICIÓN”, dedicada a productos nutricionales; “ABBOTT EPD”, que comercializa productos de prescripción y “ABBOTT DIAGNOSTICA”, especializada en la producción y venta de aparatos de diagnóstico) y la información relevada por IQVIA mantiene dicha estructura, mostrando la información del laboratorio por división comercial.

¹⁹ Dictamen CNDC N.º 419, BAYER-ROCHE, Expte. N.º S01:0239408/2004. Dictamen CNDC N.º 535, SANOFI-AVENTIS, Expte. N.º S01: 0167439/2005. Dictamen CNDC N.º 557, ROEMMERS-BMS-NOVA, Expte. N.º S01: 0035645/2006. Dictamen CNDC N.º 580, BAYER-SCHERING, Expte. N.º S01: 0205354/2006. Dictamen CNDC N.º 798, MARAUSTRALIS S.A.-KIMBELL S.A., Expte. N.º S01: 0237262/2008. Dictamen CNDC N.º 1380, SANOFI-BOEHRINGER INGELHEIM, Expte. N.º S01: 0259986/2016. Dictamen CNDC N.º 64711437/2019, FERRING-INVESTI FARMA, EX-2018-32551804- -APN-DGD#MP.

61. Incluso, los productos farmacéuticos pueden clasificarse también por su aplicación terapéutica, en donde la clasificación de los mercados relevantes de producto desde el lado de la demanda responde a la clasificación ATC3 (Sistema Producto Químico Terapéutico Anatómico de la Asociación Europea de Investigación de Mercado farmacéutico). La ex CNDC ha establecido que *"la definición de los mercados relevantes de producto desde el lado de la demanda responde a la clasificación ATC3"* y también que para una definición desde el lado de la oferta *"es relevante considerar la existencia o no de patentes protegiendo a los principios activos o formulados que participan en un determinado mercado (...)* Los principios activos o formulados protegidos por patentes, habitualmente llamados especialidades, no pueden ser copiados ni comercializados por un tercero compitiendo con el propietario de la misma. En cambio, los medicamentos no protegidos, o genéricos, pueden ser registrados y comercializados por otros laboratorios y es frecuente observar la existencia de diversas marcas y presentaciones de distintos laboratorios con el mismo principio activo compitiendo en un mismo mercado".²⁰
62. Asimismo, la ex CNDC señaló que *"en la Argentina operan 366 laboratorios y cualquiera de ellos está en condiciones de registrar formulados a partir de principios activos genéricos, además de los que pueda obtener de su propia investigación y desarrollo o mediante contratos de licencia"* y que, al existir numerosas empresas de medicamentos que participan en la totalidad del mercado farmacéutico en la Argentina, se puede considerar que existe la posibilidad de ingreso de potenciales competidores en cada uno de los mercados relevantes definidos, en su mayoría, de acuerdo a la clasificación ATC3.²¹²²
63. En el presente caso, las partes aportaron información de mercado de las empresas involucradas en base a la clasificación ATC3, tal como se muestra a continuación:

Tabla 3 | Venta minorista (en moneda local) de productos farmacéuticos a nivel ATC3 por parte de las empresas involucradas en Argentina, 2023

Categoría ATC3	LIA	ATLAS	ABBOTT EPD	Marca	Participación de mercado
A02B	X			FADA Omeprazol	< 0,01%
A03A			X	Dicetel, Duspatalin	8,48%
A09A			X	Creon 5.000, Creon 10.000, Creon 25.000	54,72%
A11A			X	Dayamineral	0,38%
A12B	X			Orakit 15	< 0,01%
B01B	X			Enoxanorthia, Sobrius	0,42%
B01F			X	Rivacrist	0,65%
C01B			X	Normorytmin	13,57%

²⁰ Ídem cita anterior.

²¹ Dictamen CNDC 557, ROEMMERS-BMS-NOVA, Expte. N.º S01: 0035645/2006.

²² Al momento de la presentación del formulario F1, en el "Vademécum" de ANMAT se encontraban informados 423 laboratorios de especialidades medicinales <https://servicios.pami.org.ar/vademecum/views/consultaPublica/listado.zul>.

Categoría ATC3	LIA	ATLAS	ABBOTT EPD	Marca	Participación de mercado
C02A	X			Niprusodio	< 0,01%
C07A			X	Etadiar	< 0,01%
C08A			X	Isoptino	1,04%
C09C			X	Tiadyl, Tiadyl Plus	0,17%
C10A			X	Controlip	0,18%
D03A			X	Iruxol	7,75%
D11A		X		Estri-atlas, Revi-atlas, Celu-atlas, Scrub-atlas	0,48%
H02A	X			Fridalit, FADA Metilprednis	< 0,01%
J01F			X	Klarieid	0,69%
J01X	X			Varedet, FADA Teicoplanina, Teicoplanina NORTHIA	0,15%
J02A	X			Anfotericina FADA	< 0,01%
J07E			X	Influvac, Influvac TETRA	17,70%
K04B	X			Solución fisiológica FADA, Solución clorurada hipertónica 20%	< 0,01%
K04C	X			Solución glucosada hipertónica 20% y 50%	< 0,01%
L02B	X			FADA Letrozol	< 0,01%
M01A	X			FADA Diclofenac	< 0,01%
N02B	X			Dipgix, FADA Tramadol	< 0,01%
N03A			X	Anacet, Depaken, Valcote, Valcote ER	5,90%
N06A			X	Luvox	0,26%
N07C			X	Retasere	2,72%
R03A	X	X		Formovent, Aircosalm Hfa	0,06%
R03D		X		Aerovial Hfa, Aerovial	< 0,01%

Categoría ATC3	LIA	ATLAS	ABBOTT EPD	Marca	Participación de mercado
				200	
R03I		X		Aerovia Atlas	< 0,01%
R05D			X	Cofron	7,84%
S01A		X		Moflag, Tobramicina Atlas	4,00%
S01C	X	X		Moflag D, Procalm, Tobratlas Dexa, Tobratlas	4,28%
S01E	X	X		Dorlamida, Glaucogetic, Glaucogetic T, Glaunot, Glaunot T, Timobrin,	1,90%
S01G	X	X		Eipoftal, Zoloatlas, Probenil	1,23%
S01K		X		Latlas Tears, Latlas, Latlas Fresh, Xicrim	2,81%
S01X		X		Blefaskin	60,85%
V03D	X			FADA Mesna	27,69%

Fuente: SCE en base a información provista por las partes.

64. Según se observa, la división ABBOTT EPD no se superpone con las empresas adquiridas en ninguna categoría ATC3 de la tabla. Sólo ocurre un solapamiento a nivel ATC2 en las categorías B01 (Agentes antitrombóticos) y J01 (Antibacterianos para uso sistémico) entre LIA y ABBOTT EPD, no obstante, se trata de productos cuya participación de mercado es marginal tal que la participación conjunta resulta, en ambos casos, de alrededor del 1%, situación ésta que descarta la realización de un análisis de posibles efectos anticompetitivos.
65. Por lo tanto, la SCE concluye que la presente transacción no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

V.2.3. Canal institucional u hospitalario

66. La distribución y venta de medicamentos a través del canal institucional abarca las compras directas e indirectas -mediante licitación pública- que realizan las instituciones y hospitales privados y públicos del país para abastecerse de medicamentos destinados a pacientes que acuden a la guardia y/o que requieren internación. En el marco del proceso de licitación efectuado por las instituciones y centros de salud, las leyes de contrataciones vigentes en el ámbito nacional estipulan que la adjudicación debe realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la

oferta²³. Según las partes, en este segmento prácticamente la totalidad de las ventas se realiza a través de un proceso de licitación.²⁴

67. Cabe destacar que los procesos licitatorios son un mecanismo de selección de proveedores y, por definición, están orientados a que los oferentes compitan, bajo ciertas condiciones, por la prestación de un servicio o provisión de un producto, con sustento en el interés que el órgano licitante tiene para escoger la opción más eficiente²⁵. En estos procesos, los oferentes compiten por el valor o precio total de la compra en juego por parte de la institución, una vez satisfechos determinados requisitos en cuanto a calidad y demás especificaciones técnicas y económicas.
68. Por otra parte, considerando las distintas presentaciones de los medicamentos, vale aclarar que, amén de que la acción terapéutica es siempre la misma, los productos comercializados en el mercado de venta minorista y en el “hospitalario” difieren sobre la base del usuario final. En general, las presentaciones para venta en farmacias (destinadas al consumidor final del medicamento) se realizan en unidades posológicas preparadas para uso ambulatorio: comprimidos, cápsulas, cremas y jarabes, mientras que las presentaciones destinadas a instituciones de la salud consisten en ampollas y frascos para suministro por parte del médico en tales ámbitos.²⁶
69. Si bien se observan diferencias en los productos comercializados en el segmento de venta minorista en relación con aquellos del segmento hospitalario en cuanto a su presentación, al perfil del comprador y a la forma en que se ofrecen al mercado, la acción terapéutica de los productos no varía y, por lo tanto, el mercado de ventas a instituciones, al nivel de las categorías ATC, presentará características similares.

²³ El procedimiento incluye las siguientes etapas: a) Obtención del Pliego de Bases y Condiciones a través de Internet, e-mail, correo postal, fuerza de ventas; b) Inscripción en el padrón de proveedores; c) Análisis de deuda del concursante; d) Confeción de la oferta; e) Presentación por sobre cerrado anónimo en Oficina de Compras, previo al acto de apertura correspondiente; f) Análisis comparativo de las ofertas participantes.

²⁴ Las partes informaron que, en general, en el caso de las compras del sector público de la salud, la proporción de adjudicatarios de las licitaciones es del 30% para Laboratorios y del 70% para distribuidoras/droguerías. A su vez, informaron que las compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a distribuidoras/droguerías se realizan a través de licitaciones centralizadas, con un cronograma de distribución en todos los hospitales dependientes de este gobierno por un período de uno a dos años por cada contrato. Por otro lado, hay organismos que no dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los cuales se les vende periódicamente a través de licitaciones o contrataciones directas. Estos organismos, a modo de ejemplo, son el Ministerio de Salud de la Nación, Hospital Garrahan, U.B.A. Instituto Roffo, Hospital Naval Dr. Pedro Mallo, Fuerza Aérea Argentina. Cabe aclarar que las adjudicaciones dependen de la particularidad de cada oferta y casi nunca se adjudica el 100% de lo ofertado. A su vez, hay casos en los que se cotiza y no se recibe adjudicación por haber perdido por precio en el acto de apertura. Por su parte, los hospitales públicos pertenecientes al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mantienen la práctica de efectuar sus compras en forma autónoma.

²⁵ Los pliegos licitatorios fijan los requerimientos y condiciones para presentarse y poder competir.

²⁶ Esto implica que, a fin de comercializar en el mercado hospitalario un principio activo correspondiente al segmento de venta minorista, sería necesario adecuar las características del envase en el que se distribuye, en cumplimiento con lo dispuesto por la Disposición 8277/2011 de ANMAT (troquelado e información impresa). Por su parte, para comercializar en el segmento de venta minorista un principio activo correspondiente al segmento hospitalario, habría que reacondicionar las unidades de presentación del producto, en tanto en farmacias el medicamento debe ser dispensado en estuche y con su correspondiente prospecto.

70. En este sentido, las partes informaron que LIA fue la única empresa que participó en procesos de licitación pública para la provisión de medicamentos en el canal institucional, comercializando no sólo productos propios sino también algunos de la división “ABBOTT EPD”, en calidad de distribuidor del grupo comprador.²⁷ Es decir, las empresas involucradas nunca compitieron en este canal de ventas.
71. A su vez, de la información suministrada por las partes surge que en ninguno de los procesos en los que LIA salió ganadora se generó una superposición -a nivel ATC3- entre los productos de ambas carteras. Es decir, que no se generó ningún efecto horizontal entre LIA y ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. en ninguna licitación ganada en el período 2021-2023.²⁸
72. En razón de lo expuesto, esta SCE concluye que la presente transacción no genera preocupación en términos de eventuales efectos anticompetitivos, en virtud de la ausencia de una competencia real entre los productos de las empresas involucradas sometidos a compulsa en el trienio bajo análisis.

V.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

73. Esta SCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por las partes notificantes.

VI CONCLUSIONES

74. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 7° de la Ley 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en las presentes actuaciones no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
75. Por ello, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS dispone acumular los EX-2023-149360908- -APN-DR#CNDC, caratulado “*ALKMAAR EXPORT B.V. E INVERSIONES SYNTHIA LIMITADA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 929)*” y EX-2018-50098912-APN-DGD#MPYT, caratulado: “*ABBOTT LABORATORIES Y POSITRON LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY 25.156 (CONC. 1169)* a este EX-2023-149355783- -APN-DR#CNDC, caratulado “*CONC. 848 - LABORATORIOS RECALCINE S.A., POLYGON LABS S.A., e INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156*” y ordenar la apertura de una diligencia preliminar en los términos del artículo 10, segundo párrafo de la Ley 27.442, a fin de determinar si la operación consistente en la adquisición del 100% de las acciones de LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. por Eduardo Mario LUBRANO y Marcos PODESTÁ debió ser notificada ante esta AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la 27.442.

²⁷ Los productos de ABBOTT comercializados por LIA en este canal, a lo largo del trienio 2021-2023, fueron “Creon” (A09A), “Influvac” (D03A), “Irujol” (J07E), “Depakene” (N03A) y “Valcote” (N03A). Estos productos también se comercializaron en el canal minorista, donde la cartera de productos de dicho laboratorio es más amplia.

²⁸ A título informativo, ATLAS FARMACÉUTICA S.A. no participó en licitaciones públicas en este canal de ventas.

76. Y, adicionalmente opina que corresponde autorizar en los términos del artículo 13, inc.a), de la Ley 25.156, las operaciones de concentración económica notificadas bajo los expedientes EX-2023-149355783- -APN-DR#CNDC, caratulado “CONC. 848 - LABORATORIOS RECALCINE S.A., POLYGON LABS S.A., e INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”; EX-2023-149360908- -APN-DR#CNDC, caratulado “ALKMAAR EXPORT B.V. E INVERSIONES SYNTHIA LIMITADA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 929)” y EX-2018-50098912-APN-DGD#MPYT, caratulado: “ABBOTT LABORATORIES Y POSITRON LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY 25.156 (CONC. 1169)”.
77. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2025-142041137-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Diciembre de 2025

Referencia: Conc. 848 - 929 -1169 - Dictamen SCE - Autoriza Art. 13 inciso a) Ley 25.156

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.23 12:54:30 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.23 12:54:31 -03:00